

1520006-51.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... sentido: "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520006-51.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520006-51.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2235905/2020 - 23º D.P. PERDIZES, 13753108 - 23º D.P. PERDIZES, 2795/20/323 - 23º D.P. PERDIZES, 2235905 - 23º D.P. PERDIZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO SILVA PASSOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

VISTOS.

DIOGO SILVA PASSOS e Daniel Silva Mata, ambos qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 180, §1º e artigo 333, caput, ambos c.c. artigo 29, caput e artigo 61, inciso II, alínea 'j', todos do Código Penal, porque, supostamente, no dia 23 de setembro de 2020, por volta das 15h30min, na Avenida Água Fria, altura do numeral 110, Santana/Zona Norte, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de desígnios, durante período de calamidade pública, tinham em depósito e ocultavam, em proveito comum, no exercício de atividade comercial, o veículo automotor Honda/HRV LX CVT, cor vermelha, placas FY09465, que sabiam tratar-se de produto de crime, bem como porque

teriam, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima indicadas, oferecido vantagem indevida à funcionário público para determiná-lo a omitir ato de ofício. A denúncia foi recebida em 06 de abril de 2021 (fls. 185/187).

O réu DIOGO foi pessoalmente citado (fls. 209/211), tendo a Defensoria Pública apresentado resposta à acusação em seu favor às fls. 218.

Citado por edital, o acusado DANIEL não compareceu aos autos ou tampouco constituiu defensor, sendo determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação a ele, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, bem como a produção antecipada de provas (fls. 227/230).

Durante a instrução processual, foi ouvida a vítima, três testemunhas arroladas em comum pelas partes, bem como interrogado o réu DIOGO.

Diante da ausência de outras provas a serem produzidas, foi declarada encerrada a instrução processual e abertos os debates.

O Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a parcial procedência da ação penal, com a condenação do réu apenas pela prática do crime previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal. Pugnou pela absolvição do acusado no tocante ao delito tipificado no artigo 333, caput, do Código Penal, tendo ainda opinado acerca da fixação das penas e do regime inicial de cumprimento.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado DIOGO de ambas as imputações contra ele formuladas, pugnando pela total improcedência da denúncia. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime de receptação simples. Formulou também requerimentos no tocante à fixação das penas e regime inicial de cumprimento, com concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para sentença.

A denúncia é procedente em parte, nos termos das razões a seguir expostas.

A materialidade do delito de receptação qualificada restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 05/13; boletim de ocorrência de fls. 14/19, 116/117 e 126/128; auto de exibição e apreensão de fls. 20; documento de fls. 76; auto de entrega de fls. 118; BOPM de fls. 158/169; bem como pela prova oral colhida.

A autoria de referido crime, outrossim, ficou demonstrada pelo que consta do conjunto probatório, recaindo sobre o ora réu DIOGO, de maneira que não há que se falar em prolação de um decreto absolutório como pugnado pela combativa Defesa.

Diogo Silva Passos, ao ser interrogado nesta data, proferiu desconhecer o veículo Honda HRV. Alegou que o corréu também era motorista de aplicativo e por isso o conhecia de vista, tendo ele lhe chamado para fazer uma corrida. Disse que, após serem abordados, os policiais ficaram rodando com eles por umas cinco ou seis horas, sendo que depois apareceram com esse carro e falaram que o veículo era deles e que tinham culpa. Asseverou que nunca tinha entrado no estacionamento em questão antes e que também não viu nenhum documento do HRV no seu carro. Informou que não conhecia os policiais de antes e que também queria entender porque os policiais estão lhe acusando injustamente, já que é inocente. Não soube dizer quem é Missias e afirmou nada ter contra as testemunhas ouvidas neste processo.

A ofendida Maria Cristina de Macedo Almeida Nascimento, ao ser ouvida sob o manto do contraditório, confirmou ser proprietária do Honda HRV vermelho, o qual foi roubado em julho de 2019. Disse que os policiais acharam o carro em um estacionamento e que parece que o automóvel estava à venda. Informou que não recuperou o carro, pois o seguro já tinha lhe pagado, mas ficou sabendo que o veículo estava no DP.

A testemunha Missias Barreto de Oliveira, por sua vez, relatou que um rapaz de prenome Cláudio tinha cadastro no estacionamento onde trabalha, sendo mensalista de três vagas ali. Disse que ele sempre colocava um carro na vaga e logo depois de uns meses trocava de carro. Esclareceu que nunca viu Cláudio e que sempre pessoas, que se diziam funcionárias de Cláudio, é que iam até o estacionamento buscar os veículos em nome dele. Aduziu que, antes de deixar a pessoa pegar os carros, ligava para Cláudio autorizar a retirada. Proferiu que tinha uma HRV vermelha no local.

Disse não se recordar dos acusados por nome, pois Cláudio tinha muitos funcionários. Afirmou que, no dia dos fatos, um funcionário de Cláudio foi até o estacionamento, tirou fotos do carro e depois de uns 20 minutos voltou com a polícia, que vistoriou o bem e informou ser ele produto de crime. Disse que os policiais levaram o carro e o rapaz. Asseverou que com os policiais só tinha um rapaz, o qual já tinha ido no local outras vezes. Disse que os carros não ficavam no estacionamento mais de três meses. Informou que, na época dos fatos, já trabalhava no estacionamento há uns seis meses, sendo que, nesse período, viu uns sete carros diferentes nas vagas. Afirmou acreditar que Cláudio vendia os carros, porque ele sempre pedia para lavar e depois tiravam fotos dos veículos, sendo que às vezes perguntavam e os funcionários de Cláudio mencionavam que os carros eram para revenda. Disse que os funcionários de Cláudio não recebiam o tíquete do estacionamento porque ele era mensalista. Em sala própria, reconheceu o ora réu como sendo a pessoa que foi no estacionamento e tirou fotos do Honda HRV vermelho e que, depois de uns 20 minutos voltou acompanhado da polícia. Proferiu que sempre via no estacionamento o indivíduo da foto de fls. 80. Confirmou que o indivíduo da foto de fls. 84 é o mesmo que estava na sala de reconhecimento e que foi com a polícia no estacionamento no dia dos fatos. Disse que o rapaz da foto de fls. 80 não estava presente no dia em a polícia foi no estacionamento.

O policial militar Henrique Pintan Wohnrath proferiu não se recordar muito dos fatos em tela. Após ser lido o depoimento prestado em solo policial, disse que abordaram um veículo, o qual tinha itens dentro, não sabendo seus ocupantes indicar a procedência deles. Afirmou que, após conversar, os indivíduos acabaram falando que tinham um carro que estavam escondendo em uma garagem. Asseverou terem ido até o local, que era um estacionamento, onde localizaram o veículo, uma HRV vermelha, a qual descobriram que era produto de crime anterior, sendo que estava ela com as placas adulteradas. Proferiu que dentro do Sandero acha que tinha dois rapazes, os quais depois assumiram que pegavam carros, "maquiavam" e vendiam. Disse que nenhum dos réus lhe ofereceu dinheiro. Não se recordou se chegou a entrar no estacionamento e também não se recordou se seu colega de farda mencionou algo sobre os acusados terem lhe oferecido dinheiro. Não se recordou quem dirigia o Sandero. Aduziu que algum dos réus falou que era motorista de aplicativo, mas não se recordou qual. Esclareceu que os dois acusados, contudo, assumiram que estavam juntos. Mencionou que havia um tíquete do estacionamento junto com os documentos do HRV no carro.

Por fim, Eliel Moreira dos Santos, também policial militar, disse que estavam de serviço, quando o ora réu foi abordado e confidenciou que teria um veículo, que ele estaria vendendo, o qual estaria em um estacionamento. Aduziu que o acusado, a princípio, não quis informar o local, sendo que depois conseguiram que ele falasse onde o carro estava. Asseverou que foram até o lugar apontado e que o veículo estava parado em um estacionamento particular. Proferiu que realizaram diligências dentro do estacionamento e que, após consulta, verificaram que as placas do veículo estavam adulteradas e que ele era produto de crime anterior. Disse que o réu estava com outra pessoa na abordagem, a qual falou que estava levando o veículo, que seria vendido para uma terceira pessoa. Relatou que os acusados não chegaram a ofertar dinheiro propriamente dito, não tendo eles falado nada sobre quantias. Aduziu que o réu apenas perguntava "se não tinha como resolver o assunto". Ressalvou que, para a equipe, porém, o réu não chegou a ofertar nenhum dinheiro. Afirmou que o réu falou que era motorista de aplicativo e negou realizar a venda do veículo, sendo que apenas estava conduzindo outra pessoa. Proferiu que havia um tíquete de estacionamento perto dos documentos do carro e que um dos indivíduos tentou queimar o papel do estacionamento para que a polícia não visse, não se recordando quem tentou queimar o papel. Disse que o funcionário do estacionamento informou que o réu era quem retirava os veículos e que, antes da chegada da viatura, uma outra pessoa já tinha retirado outro veículo.

Assim, considerando os elementos probatórios colacionados aos autos, verifica-se que restaram devidamente demonstradas autoria e materialidade do crime de receptação qualificada em comento, tendo o ora acusado sido preso em flagrante

quando mantinha em depósito e ocultava veículo produto de crime de roubo anterior, conforme boletim de ocorrência de fls. 126/128, o qual foi devidamente apreendido (fls. 20) e restituído (fls. 118).

Os depoimentos policiais merecem acolhimento, na medida em que não comprovado nos autos motivo válido e concreto para se suspeitar da parcialidade dos agentes públicos. Como se sabe, é através do trabalho da polícia que se consegue a apuração dos delitos. São os policiais, no exercício da repressão ao crime, que conseguem desvendá-los. Assim, ressalvada hipótese de restar comprovada animosidade contra o réu, ou verdadeiro interesse na prolação do desate condenatório, seus depoimentos não podem ser desconsiderados, ainda mais porque milita em favor deles a presunção no sentido de agirem sempre no estrito cumprimento do dever e nos limites da legalidade.

Nesse sentido, aliás, é farta a jurisprudência: "Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais tenham agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse em prejudicar os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório dos seus detalhados depoimentos. Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma eficácia probante das declarações de quaisquer outras testemunhas. Neste sentido o entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal' (STJ, Habeas Corpus nº 149540/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011)" (TJSP - Apelação Criminal nº 0015511-39.2012.8.26.0577 - Des. Rel. De Paula Santos - j. em 05/03/2015).

Frise-se que a ciência do acusado em relação à origem ilícita do bem está mais do que evidenciada na hipótese em questão, na medida em que ostentava o veículo emplacamento diverso do original, destacando-se ainda que, conforme narraram ambos os policiais militares, foi encontrado no veículo de DIOGO o tíquete do estacionamento onde estava o automóvel HRV, tíquete este que os acusados tentaram destruir, queimando o papel, a fim de oculta-lo da polícia (fls. 76), de modo que a versão apresentada por DIOGO nesta data não merece ser acolhida.

Nessa linha, cumpre frisar ainda que, conforme entende a jurisprudência, nas hipóteses de crime de receptação, uma vez encontrado o bem de origem ilícita em poder do acusado, cabe a este provar sua origem lícita ou sua conduta culposa, o que, contudo, restou longe de ocorrer na hipótese vertente.

Nesse sentido, merece destaque: "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017). 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido" (AgRg no AREsp 1142873/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017 - destacou-se).

Ainda sobre o tema: "RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO PARA A CONDENAÇÃO. DOLO COMPROVADO. Réu que tinha conhecimento da origem ilícita da coisa. Delito configurado. Sentença mantida. Apelação do réu não provida" (TJSP; APL 990.09.000613-7; Ac. 4213038; Itapeva; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Pedro Menin; DJESP 20/01/2010).

De se sublinhar que a testemunha Missias, nesta data, em sala própria, sob o manto do contraditório, reconheceu o ora réu DIOGO justamente como sendo a pessoa que, no

dia dos fatos, foi no estacionamento e tirou fotos do Honda HRV vermelho e que, depois de uns 20 minutos, voltou acompanhado da polícia. Ademais, vale consignar que a versão do acusado, de que foi abordado por policiais, os quais teriam ficado em seu poder por cinco ou seis horas e depois falsamente lhe imputado a prática do crime em tela, não restou amparada por qualquer elemento de prova constante dos autos, não sendo crível que policiais fossem injusta e criminosamente imputar a prática delitiva a cidadão primário que sequer conheciam, tendo o próprio réu nesta data aduzido nada ter contra as testemunhas ouvidas neste processo.

Nesse lastro, de rigor a prolação de um decreto condenatório em desfavor do ora acusado pela prática do crime de receptação qualificada, não havendo que se falar em insuficiência de provas como pugnado pela combativa Defesa, sendo certo que o delito se deu em sua forma qualificada, conforme consta da peça acusatória, eis que o veículo seria objeto de comercialização pelo acusado e seus comparsas, tanto assim que foram encontrados dois manuais de carros diversos, inclusive do Honda/HRV, no interior do veículo Renault/Sandero conduzido por DIOGO, sendo que a prova amealhada ao feito deixa evidente que a comercialização de veículos era realizada com frequência por Cláudio e seus comparsas, sendo dois deles os ora réus, amoldando-se o presente caso, pois, à hipótese prevista no § 1º, do artigo 180, do Código Penal, não se mostrando possível o acolhimento do pleito defensivo para desclassificação da conduta em tela para o crime de receptação simples. Desse modo, considerando todos os elementos amealhados aos autos, de rigor a condenação de DIOGO pela prática do crime de receptação qualificada, tendo restado suficientemente demonstradas autoria e materialidade delitivas. Como bem ressaltou o Excelentíssimo Desembargador Marco Antônio Marques da Silva, ao relatar o Recurso de Apelação nº 000067440.2009.8.26.0526, "Não se trata de condenação por presunção. A certeza plena e incontestável é impossível de ser alcançada em qualquer processo criminal. A instrução visa colher elementos suficientes para que o julgador possa formar o seu convencimento; prova suficiente nada tem a ver com mero arbítrio, pois o Magistrado tem o dever constitucional de fundamentar suas decisões. O que não se concebe é brincar com absolvição por insuficiência de provas a criminosos que, de forma ardilosa, tentam ludibriar a verdade e, por via de consequência, a Justiça" (TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - j. 10/11/2011). Quanto ao crime de corrupção ativa, porém, deve ser o acusado absolvido, como bem pugnaram ambas as partes, eis que a prova produzida em contraditório restou frágil neste aspecto, não autorizando, assim, a prolação de um édito condenatório, o qual exige certeza para que possa ser proferido. Como bem sustentou a i. Promotora de Justiça em suas alegações finais, "Contudo, no tocante ao delito de corrupção, o conjunto probatório é frágil. Embora na fase administrativa os policiais tenham fornecido depoimentos seguros sobre a oferta em dinheiro para que 'resolvessem o assunto e não efetuassem sua prisão em flagrante', tais relatos não se confirmaram nessa audiência. O policial Henrique informou que nada soube sobre tal oferta, enquanto Eliel não soube precisar detalhes da suposta oferta, não sendo suficientes para a condenação do acusado por esse delito" (fls. 275).

Passo, então, a fixar as penas.

Na primeira fase do cálculo, em atenção ao disposto no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena base do acusado no mínimo legal, eis que as circunstâncias do caso não se mostraram mais gravosas do que o comum para a espécie, perfazendo, assim, pena de 03 (três) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informes quanto à sua capacidade econômica.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, sendo que, não obstante entenda de forma diversa, deixo de reconhecer a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, e passo a me curvar a entendimento amplamente majoritário esposado pelo C. STJ, que exige a comprovada presença de nexo causal entre o crime perpetrado e a pandemia ainda vivenciada no país, não sendo esta, contudo, a hipótese dos autos.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM

SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIDA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta. 2. Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico. Precedente. 3. Agravo regimental improvido" (STJ, AgRg no HC 669508/SP 2021/0161883-0, Ministro Rel. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 18/06/2021 – destacou-se.).

Na mesma linha: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitativa (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. 2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no HC 655339/SP, Ministro Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 19/04/2021 – destacou-se.). Por fim, na terceira fase da dosimetria, não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual torno definitivas as reprimendas acima fixadas.

O acusado é primário e, à vista da espécie do crime perpetrado, praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, tenho que se mostra suficiente para reprovação e prevenção do delito, neste momento, a fixação do regime inicial aberto, em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a sanção privativa de liberdade aplicada ao réu por duas penas restritivas de direitos, consubstanciadas na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período em que a sanção privativa de liberdade imposta, a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais, nos termos do artigo 46, do Código Penal e na prestação pecuniária, ora estimada em 01 (um) salário mínimo, a ser revertida em favor de entidade pública ou privada com fins sociais, haja vista que tais penas afiguram-se de todo suficientes para prevenção e reprovação do delito perpetrado. Em razão da substituição operada, deixo de suspender da pena, nos termos do disposto no artigo 77, inciso III, do CP.

Poderá o réu apelar em liberdade, considerando que respondeu ao feito em meio livre e que não estão presentes, por ora, os fundamentos para decretação de sua prisão preventiva.

Outrossim, deixo de arbitrar valor mínimo para reparação dos eventuais danos causados pela infração, diante da ausência de pedido Ministerial nesse sentido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Logo, ante todo o exposto e o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a denúncia para CONDENAR o réu DIOGO SILVA PASSOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, §1º, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais pagamento de 10 (dez) dias multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal, à míngua de

maiores informes quanto à sua capacidade econômica, sendo SUBSTITUÍDA a sanção corporal imposta por duas penas restritivas de direitos, consubstanciadas na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período em que a sanção privativa de liberdade imposta, a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais, e na prestação pecuniária, ora estimada em 01 (um) salário mínimo, a ser revertida em favor de entidade pública ou privada com fins sociais, também a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais. Fica o acusado DIOGO SILVA PASSOS ABSOLVIDO da imputação de haver incorrido nas penas do artigo 333, caput, do Código Penal, o que faço nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe e, após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu DIOGO no "rol dos culpados".

Custas pelo réu, ficando-lhe concedido, porém, os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que foi defendido por Defensor Público durante todo o feito.

Publicada a sentença em audiência, saem os presentes devidamente cientes e intimados.

São Paulo, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA